

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора

№0259-I від 16 березня 2026 р.

Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті

I. Загальні положення

1.1 Ця Політика є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти та наукової діяльності і встановлює принципи, гарантії, механізми забезпечення, захисту та розвитку академічної свободи в Сумському державному університеті (далі – СумДУ, Університет) як фундаментальної цінності освіти та наукової діяльності.

1.2 «Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті» (далі – Політика) розроблена відповідно до законодавчих актів України, документів внутрішньої нормативної бази СумДУ, і спрямована на:

- утвердження академічної свободи як необхідної умови якісної освіти, наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- створення безпечного інституційного середовища для реалізації свободи викладання, навчання, досліджень і поширення знань;
- запобігання будь-яким формам неправомірного тиску, втручання чи переслідування членів академічної спільноти;
- формування культури відповідального дотримання та забезпечення академічної свободи відповідно до наукових, етичних і правових стандартів.

1.3 Політика враховує вимоги законодавства України у сфері освіти, науки та прав людини та внутрішньої нормативної бази університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності та Політики рівності.

Політика також спирається на міжнародно визнані документи та принципи, зокрема:

- міжнародні акти у сфері прав людини та права на освіту;
- документи Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) щодо академічної свободи та інституційної автономії;
- рекомендації та принципи європейських і міжнародних університетських об'єднань.

1.4 Академічна свобода є фундаментальним механізмом забезпечення якості вищої освіти та соціальної відповідальності Сумського державного університету у досягненні Цілей сталого розвитку (зокрема ЦСР 4 Якісна освіта).

1.5 Дія Політики поширюється на діяльність всіх структурних підрозділів та учасників освітнього процесу в Університеті.

1.6 Положення Політики враховуються під час ухвалення управлінських рішень, розроблення освітніх програм, організації наукових досліджень та врегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних з академічною свободою.

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 2
СумДУ		Версія 01

1.5 Політика діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та внутрішньоуніверситетській нормативній базі управління якістю діяльності університету та розміщується в Реєстрі основної діючої нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою його офіційного сайту.

2. Визначення термінів

З метою створення єдиного термінологічного поля, в цій Політиці терміни вживаються у наступному значенні:

Інституційна автономія (автономія закладу вищої освіти) – самостійність, незалежність і відповідальність університету у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом.

Академічна діяльність – діяльність, пов'язана із здійсненням освітньої, наукової, інноваційної та творчої функцій університету, а також участю в академічному врядуванні.

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Недопустиме втручання – будь-який вплив на здійснення академічної діяльності, який:

- має позаакадемічний характер;
- спрямований на зміну змісту, результатів або висновків дослідження чи викладання;
- здійснюється шляхом тиску, погроз, дискримінації, адміністративних санкцій або інших форм примусу.

Позаакадемічний характер впливу – це вплив, який не ґрунтується на наукових, освітніх або професійних чи етичних стандартах відповідної галузі знань і не здійснюється через встановлені академічні процедури.

Репресії або переслідування – будь-які негативні наслідки для особи, які виникли у зв'язку із законним здійсненням нею академічної свободи.

3. Принципи академічної свободи

3.1 Академічна свобода в Університеті реалізується на основі принципів, що визначають її зміст, межі та умови здійснення.

Принципи академічної свободи є обов'язковими для врахування під час прийняття управлінських рішень, організації освітнього процесу, здійснення наукової діяльності та врегулювання конфліктних ситуацій.

3.2 Принцип свободи викладання.

Науково-педагогічні та педагогічні працівники мають право самостійно визначати форми, методи та педагогічні підходи до викладання в межах затверджених освітніх програм.

Свобода викладання передбачає право обговорювати складні, дискусійні або чутливі питання, якщо це здійснюється з дотриманням наукових стандартів,

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 3
СумДУ		Версія 01

професійної етики та принципів недискримінації.

3.3 Принцип свободи навчання.

Здобувачі освіти мають право на вільне формування власної академічної позиції, участь у наукових дискусіях та вибір освітньої траєкторії в межах освітніх програм. Свобода навчання реалізується в атмосфері взаємної поваги, академічної доброчесності та інтелектуальної відкритості.

3.4 Принцип свободи наукових досліджень.

Дослідники мають право самостійно визначати напрями, тематику, методологію та інструментарій досліджень відповідно до стандартів відповідної галузі знань.

Результати досліджень можуть вільно публікуватися та обговорюватися, за винятком випадків, передбачених законодавством або умовами договорів, укладених відповідно до закону.

3.5 Принцип інституційної автономії.

Академічна свобода реалізується в умовах інституційної автономії Університету. Органи управління Університету забезпечують прийняття рішень з академічних питань на основі колегіальності, прозорості та професійної компетентності.

3.6 Принцип відповідальності.

Академічна свобода є невід'ємно пов'язаною з професійною та етичною відповідальністю. Здійснення академічної свободи передбачає:

- дотримання принципів академічної доброчесності;
- повагу до прав і гідності інших осіб;
- усвідомлення можливого суспільного впливу результатів досліджень і публічних висловлювань.

3.7 Принцип недискримінації та рівності.

Реалізація академічної свободи не може обмежуватися за ознаками статі, віку, національності, політичних чи релігійних переконань або іншими ознаками, передбаченими законодавством.

3.8 Принцип захисту від репресій.

Жоден учасник освітнього процесу не може зазнавати дисциплінарних або інших негативних наслідків за законну реалізацію права на академічну свободу. Університет зобов'язується вживати заходів для запобігання тиску, залякуванню або переслідуванню учасників освітнього процесу.

4. Гарантії академічної свободи

4.1. Загальні гарантії.

Університет забезпечує умови для вільного здійснення академічної діяльності відповідно до принципів, визначених цією Політикою.

Жодне управлінське рішення не може бути спрямоване на обмеження академічної свободи, якщо таке обмеження не передбачене законодавством та не є необхідним і пропорційним.

Університет визнає, що академічна свобода потребує активного захисту, а не лише формального проголошення.

4.2. Гарантії свободи викладання

Викладачі мають право самостійно визначати:

- методи навчання;

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 4
СумДУ		Версія 01

- підходи до викладу матеріалу;
- форми оцінювання в межах освітніх програм.

Зміст навчальних дисциплін не може змінюватися з позаакадемічних причин.

Викладач не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за обговорення науково обґрунтованих позицій у межах професійної компетенції.

4.3. Гарантії свободи наукових досліджень

Дослідники мають право:

- самостійно обирати тематику досліджень;
- визначати методологію;
- подавати заявки на фінансування;
- публікувати результати.

Університет забезпечує захист від:

- втручання в інтерпретацію результатів досліджень;
- вимог змінити висновки з позаакадемічних мотивів;
- необґрунтованого обмеження публікацій.

У випадку договірних досліджень умови фінансування не можуть суперечити принципам академічної свободи та доброчесності.

4.4. Гарантії свободи навчання

Здобувачі освіти мають право:

- вільно висловлювати академічну позицію;
- брати участь у освітніх (наукових) дискусіях;
- обирати дисципліни відповідно до правил формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Жоден здобувач освіти не може зазнавати негативних наслідків за висловлення обґрунтованої академічної позиції.

4.5. Захист від тиску та репресій

Університет забезпечує захист членів академічної спільноти від:

- політичного або ідеологічного тиску;
- адміністративного зловживання;
- дискримінації;
- переслідування у зв'язку із законним здійсненням академічної свободи.

Особи, які повідомляють про порушення академічної свободи, підлягають захисту від репресій.

4.6. Гарантії участі в академічному врядуванні

Члени академічної спільноти мають право брати участь у діяльності колегіальних органів управління.

Висловлення позиції під час обговорення академічних питань не може бути підставою для негативних управлінських рішень щодо особи.

4.7. Гарантії прозорості та процедурності

Рішення, які можуть впливати на здійснення академічної свободи, приймаються відповідно до визначених процедур.

Такі рішення мають бути мотивованими та документально оформленими.

Розділ 5. Права та обов'язки членів академічної спільноти

5.1. Загальні положення

Академічна свобода є правом і відповідальністю кожного члена академічної спільноти Університету.

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 5
СумДУ		Версія 01

5.2. Права науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників

Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники мають право:

- Самостійно визначати зміст, методи та форми викладання в межах освітніх програм.

- Вільно обирати напрями, тематику та методологію наукових досліджень відповідно до стандартів галузі.

- Публікувати та поширювати результати своєї професійної діяльності.

- Брати участь у професійних дискусіях, експертній діяльності та публічних обговореннях у межах своєї компетенції.

- Брати участь у формуванні академічної політики Університету через колегіальні органи управління.

- Звертатися до уповноважених органів Університету у випадку порушення академічної свободи.

5.3. Права здобувачів освіти.

Здобувачі освіти мають право:

- Вільно висловлювати аргументовану академічну позицію.

- Брати участь у наукових дослідженнях та академічних дискусіях.

- Формувати індивідуальну освітню траєкторію відповідно до правил Університету.

- Звертатися до уповноважених органів у разі порушення академічної свободи.

5.4. Загальні обов'язки членів академічної спільноти.

Члени академічної спільноти зобов'язані:

- дотримуватися принципів академічної доброчесності;

- поважати права, гідність та академічну свободу інших осіб;

- здійснювати академічну діяльність відповідно до професійних стандартів;

- уникати конфлікту інтересів та декларувати його у встановленому порядку;

- утримуватися від використання академічної свободи як прикриття для поширення недостовірної інформації, дискримінаційних висловлювань, порушення законодавства.

5.5. Відповідальність за порушення.

Порушення принципів академічної доброчесності, етики або законодавства не може бути виправдане посиланням на академічну свободу.

Особи, які зловживають правами, передбаченими цією Політикою, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством та внутрішніми актами Університету.

Розділ 6. Межі та обмеження академічної свободи

6.1. Загальні засади обмежень

Академічна свобода не є абсолютною та здійснюється в межах, визначених законодавством України, міжнародними зобов'язаннями держави та внутрішніми нормативними актами Університету.

Будь-яке обмеження академічної свободи повинно:

- бути законним;

- мати легітимну мету;

- бути необхідним;

- бути пропорційним поставленій меті.

6.2. Законодавчі межі

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 6
СумДУ		Версія 01

Академічна свобода не може використовуватися для:

- порушення законодавства;
- закликів до насильства або дискримінації;
- поширення інформації з обмеженим доступом без законних підстав;
- діяльності, що загрожує національній безпеці або громадському порядку.

У випадках, передбачених законом, можуть встановлюватися спеціальні вимоги щодо проведення досліджень (зокрема, пов'язаних із біоетикою, персональними даними, державною таємницею тощо).

6.3. Академічні та професійні межі

Реалізація академічної свободи передбачає дотримання:

- стандартів відповідної галузі знань;
- принципів академічної доброчесності;
- норм професійної етики.

Використання неперевіраних, псевдонаукових або свідомо недостовірних тверджень у межах академічної діяльності не захищається академічною свободою.

6.4. Межі, пов'язані з правами інших осіб

Академічна свобода не може здійснюватися шляхом:

- приниження честі та гідності;
- створення ворожого або дискримінаційного середовища;
- порушення права на приватність.

Університет забезпечує баланс між свободою академічного висловлювання та правом кожного члена спільноти на безпечне та гідне освітнє середовище.

6.5. Конфлікт інтересів

Академічна свобода не звільняє від обов'язку уникати конфлікту інтересів.

У випадку наявності реального або потенційного конфлікту інтересів особа зобов'язана повідомити про це у встановленому порядку.

6.6. Співвідношення академічної свободи та свободи вираження поглядів

Академічна свобода є спеціальною формою свободи вираження поглядів у сфері освітньої та наукової діяльності.

Поза межами академічної діяльності члени академічної спільноти користуються загальними правами та свободами, передбаченими законодавством.

Публічні висловлювання особи в академічному статусі повинні відповідати стандартам професійної компетентності та доброчесності.

Розділ 7. Механізми захисту та розгляду порушень академічної свободи

7.1. Загальні засади захисту

Університет забезпечує ефективні, доступні та неупереджені механізми захисту академічної свободи.

Кожен член академічної спільноти має право звернутися із заявою про порушення академічної свободи.

Розгляд звернень здійснюється з дотриманням принципів:

- неупередженості;
- конфіденційності;
- рівності сторін;
- оперативності;
- заборони репресій.

7.2. Уповноважений орган

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 7
СумДУ		Версія 01

Органом, уповноваженим на розгляд звернень з приводу дотримання чи порушення академічної свободи, є Комісія з етики та врегулювання конфліктів (далі – Комісія). Комісія:

- приймає до розгляду звернення;
- проводить первинну оцінку;
- надає рекомендації керівництву.

7.3. Подання звернення

Звернення подається у письмовій або електронній формі.

У зверненні зазначаються:

- опис обставин;
- можливі докази;
- інформація про осіб, причетних до порушення (за наявності).

Анонімні звернення можуть розглядатися у разі наявності достатніх даних для перевірки.

7.4. Процедура розгляду визначається Комісією.

Строк розгляду справи не може перевищувати 30 календарних днів. В окремих обґрунтованих випадках Комісія може продовжити розгляд звернення ще на 30 днів з повідомленням про це зацікавлених сторін.

Висновки Комісії оформлюються відповідним протоколом та подаються на розгляд ректору та/або органу управління університету (вченої ради), до компетенції якого належить прийняття рішення щодо результатів розгляду порушення. Висновки Комісії доводяться до відома зацікавлених сторін у встановленому порядку.

7.5. У разі встановлення порушення можуть застосовуватися:

- рекомендації щодо усунення порушення;
- ініціювання дисциплінарного провадження;
- внесення змін до управлінських рішень чи процедур;
- інші заходи відповідно до законодавства.

7.6. Особи, які подали звернення або брали участь у розгляді, не можуть зазнавати негативних наслідків.

Будь-які дії у відповідь на подання звернення розглядаються як окреме можливе порушення цієї Політики.

7.7. Особи, не згодні з рішенням комісії, можуть подати ректору свої заперечення протягом 5 робочих днів після доведення до них рішення Комісії.

8. Прикінцеві положення

8.1 Політика набирає чинності з наступного дня після введення її в дію наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом.

8.2 Відповідальність за актуалізацію Політики та контроль за виконанням її вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних обов'язків.

8.3 Наступні версії Політики можуть затверджуватися рішенням вченої ради університету, яке вводиться в дію наказом ректора або, в мотивованих випадках, наказом ректора за погодженням з головою вченої ради. У такому ж порядку Політика скасовується.

8.4 У разі наявності розбіжностей між цією Політикою та Положеннями (змiнами до них), іншими документами, які прийняті в порядку, визначеному п.4.3, чинною вважається редакція відповідних норм документу з більш пізньою датою

МОН України	Політика захисту академічної свободи у Сумському державному університеті	Стор. 8
СумДУ		Версія 01

введення в дію.

Відповідальний за укладання Політики:
Директор ДРП

Дмитро ЦИГАНЮК

Затверджено вченою радою СумДУ
протокол №02 від 12 березня 2026 р.

Голова вченої ради
Учений секретар

Анатолій ВАСИЛЬЄВ
Анатолій РУБАН